

1522638-79.2022.8.26.0228
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Roubo
Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 19ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/12/2022
... - Assunto
Processo Digital - Roubo (COVID-19)
Indiciado:
AMARO ANASTACIO FAGUNDES DA SILVA

Vistos.

Amaro Anastácio Fagundes da Silva foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal e, por três vezes, na forma do artigo 70, no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, ambos c.c. artigo 69, "caput", e artigo 29, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
19ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1522638-79.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1522638-79.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Processo Digital - Roubo (COVID-19)
Indiciado:
AMARO ANASTACIO FAGUNDES DA SILVA

Vistos.

Amaro Anastácio Fagundes da Silva foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal e, por três vezes, na forma do artigo 70, no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, ambos c.c. artigo 69, "caput", e artigo 29, do Código Penal, porque no dia 05.10.2022, por volta das 21:50 horas, na Avenida Dante Pazzanese, agindo em concurso com os adolescentes Atyla Correa de Souza Santos (nascido em 24/09/2005), Matheus de Souza Santana Passos (nascido em 16/09/2005) e Gabriel Alves Vieira (nascido em 28/06/2005), mediante grave ameaça e violência física, subtraiu para si um celular da marca Motorola, modelo G1, de propriedade da vítima Felipe.

Consta, mais, que assim agindo o réu corrompeu os adolescentes referidos, praticando com eles o crime descrito.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a procedência parcial da ação penal, com a absolvição pelos delitos de corrupção de menores, aplicado o regime semiaberto, e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A vítima tinha sido ouvida a fls. 09 e confirmou os fatos, inclusive reconhecendo o réu pessoalmente, a fls. 17.

Os PMs Lidice e Marcos avistaram depois os quatro rapazes caminhando na via pública, dentre eles o réu, os quais ao notarem a viatura se separaram: dois permaneceram onde estavam e dois prosseguiram caminhando. Todos foram abordados e próximo àqueles que haviam parado, no chão e ao lado de um banco de praça, o celular da vítima foi encontrado. Conseguiram contato com ela, que relatou o roubo e agressão sofrida.

Interrogado em juízo, o réu, que recém tinha completado 18 anos, confessou com absoluta transparência e disse que saíra para beber com os menores, sobre os quais sua mãe já advertira que não andasse junto, vindo a acompanhar a sugestão de Matheus para que praticassem o assalto. Afirmou estar profundamente arrependido.

O roubo, pois, ficou caracterizado.

A par disso, como bem ponderou o MP, não há evidência de que o réu tivesse concorrido para a corrupção dos menores. Antes ao contrário, os elementos sugerem que eles, na faixa dos 17 anos, portanto em idade muito próxima da do acusado, é que tiveram a iniciativa do crime, bem como papel mais ativo e até de violência, caso de Matheus, o mentor que desferiu o soco no peito da vítima, de forma gratuita, e Atyla que tentou atingi-la com uma voadora. Daí a absolvição no particular, quanto aos delitos de corrupção, ser de rigor.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu Amaro Anastácio Fagundes da Silva como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, absolvendo-o das outras acusações que lhe foram feitas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário, de bons antecedentes, menor de 21 anos à época dos fatos e confesso. Assim, fixo-lhe a pena em 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Em função da qualificadora do concurso, a pena deve ser aumentada em 1/3, perfazendo em definitivo 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Pela pena aplicada, o regime em tese cabível seria o semiaberto. Mas, excepcionalmente, considerando as condições pessoais amplamente favoráveis do réu, em especial sua confissão e menoridade - veio a incorrer no crime pouco mais de

três meses após completar 18 anos, em 20.06.2022 -, a transparência com que agiu em juízo, o arrependimento genuíno que revelou, o seu papel mais acessório na prática do crime, a recuperação do objeto e a ausência de passagens na Vara da Infância, a fls. 40, levam, por política criminal, investindo na ressocialização do indivíduo, que se lhe conceda o regime aberto, ciente dos efeitos deletérios do cárcere.

Para se ter uma ideia, viesse a prevalecer o semiaberto só o tempo de progressão, da ordem de 1/4 conforme artigo 112 da LEP, faria com que o réu ficasse preso por 01 ano e 04 meses, período que diante das circunstâncias do caso concreto não se mostra razoável e até proporcional.

Faculto-lhe recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito